

정 계 요 구

1. 제 목 : 소속 직원 관리 · 감독 소홀
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : xx본부 ♣♣♣ 부장(x급)
xx본부 ♣♣♣ 팀장(x급)

가. 관련자 개요

♣♣♣ 부장(x급)은 2024. 2. 1. xx본부로 전입하여 지역본부 국유재산관리 부분을 총괄하는 지역본부 부장으로 근무하고 있으며,

♣♣♣ 팀장(x급)은 2023. 2. 1. xx본부에서 xx본부로 전입하여 감사일 현재까지 xx본부 국유재산관리x팀 팀장으로 근무하면서 국유재산관리x팀 업무를 총괄하고 있으며 ○○○ ●●(●●직) 직속 상급직원으로서 관련자의 업무에 대한 관리 · 감독의 역할을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「직무규정」 제5조 제2항에 따르면 상급직위(이하 “상급자”라 한다)는 소속 하급직위(이하 “하급자”라 한다)를 지휘 · 감독하고 소관업무를 조정 · 통제하며 필요한 명령을 할 수 있다고 되어 있고, 같은 조 제3항에 따르면 상급자는 소속 하급자를 지휘 · 감독함에 있어 사전 ·

사후감독을 하여 하급자로 하여금 담당한 직무를 충실히 수행하도록 하여야 한다고 되어 있다.

따라서 상급자는 하급자가 업무를 수행함에 있어 관계법령 및 제반 규정을 준수하는지 관리·감독함은 물론, 주의를 기울여 살펴봐야 할 의무가 있다.

한편, 「인사규정」 제44조 제8호에 따르면 감독자로서 감독을 충분히 하지 못한 직원을 징계대상¹⁾으로 한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

다수의 민원인을 대상으로 적극적인 사기행위가 확인된 ○○○ ●●(●●직)의 상급자의 관리·감독 책임 등을 점검한 결과 다음과 같은 사실이 확인되었다.

○○○ ●●(●●직)으로부터 사기 피해를 당한 민원인(▲▲▲)이 2025. 8. 7. 감사반과의 면담에서 xx본부 5층 사무실 내에서 해당 직원과 상담 및 국유재산 관련 문서를 작성하였다는 진술²⁾을 함에 따라 감사반은 2025. 8. 7. xx본부 5층의 CCTV를 즉시 확보하여 확인 가능한 범위 내에서 관련자가 민원인을 단독 상담한 내역 전체를 확인하였다.

1) 「인사규정」 제48조(징계양정 기준)에 따르면 징계위원회가 징계양정을 의결하는 경우에는 해당 직원에 관한 관련법령과 규정에 규정된 정상 및 별표 6의2 ‘징계양정 일반기준’을 고려해야 한다고 되어 있고, 같은 규정 제48조의2(징계양정 적용지침) 제4항에 따르면 일반감독책임원칙에 따라 감독자를 문책한다고 되어 있음

2) 최초 신고 시(7.24.)에는 xx본부 방문 및 문서 작성 등의 내용이 없었으며, 2차 신고자인 민원인 ▲▲▲와의 감사반 면담 시(8.7.) 해당 사실을 확인하고 추가 피해자 파악 등을 위해 신속하게 xx본부 5층 CCTV를 확보하였음

xx본부 CCTV가 1달간 보관됨에 따라 2025. 7. 8.~ 8. 7. CCTV를 확보하였고 비위 최초 신고에 따라 관련자가 7. 24.부터 출근하지 않아 실제 관련자가 출근한 기간인 2025. 7. 8. ~7. 23.을 확인한 결과, [표 4]와 같이 xx본부 5층 민원 상담 장소 등에서 관련자가 18회에 걸쳐 20명의 민원인과 단독으로 상담하는 모습을 확인할 수 있었다.

[표 4] 관련자 지역본부 내 단독 상담 내역(7. 8.~ 23.)

"기재 생략"

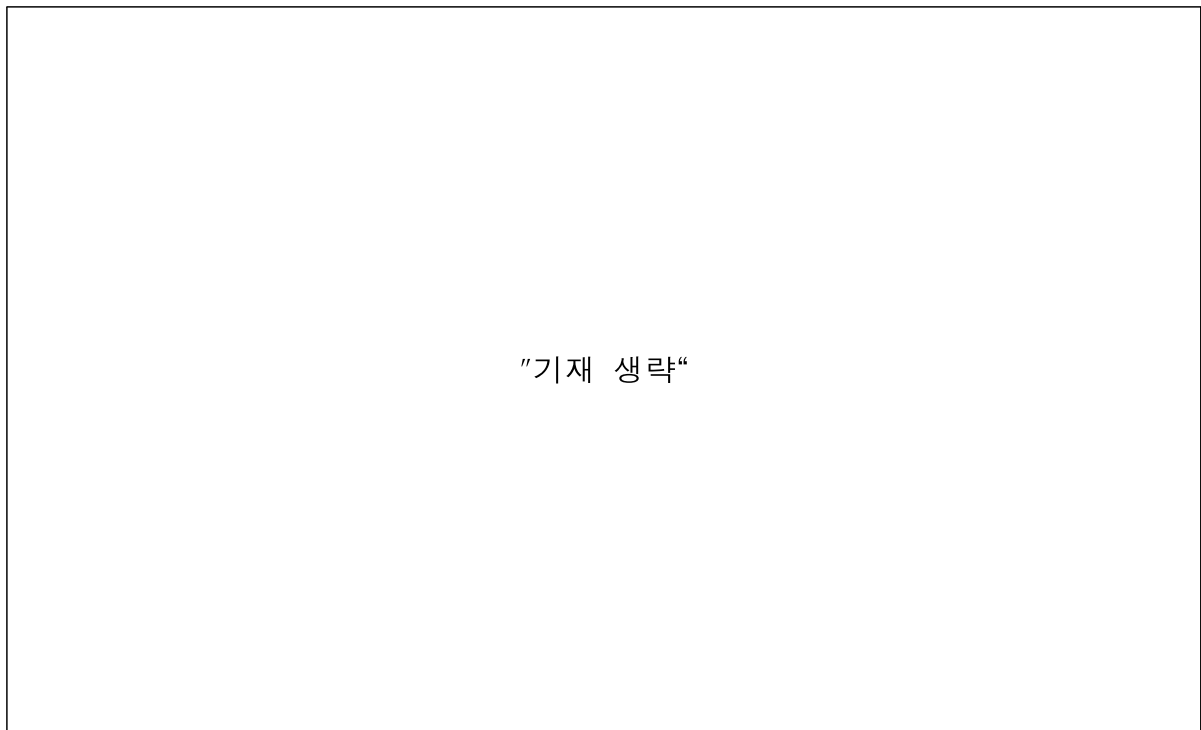
실태조사 직원은 국유재산의 대부, 매각, 변상금 부과와 같이 실제 민원인과 관련되는 국유재산의 권리 행사에 어떠한 권한도 가지고 있지 않기 때문에 사무실에서 민원인을 상담하는 경우는 극히 드물게 발생한다.

실태조사 직원에게 민원인이 찾아오는 경우 보통 국유재산관리 업무

를 담당하는 담당자에게 민원인을 인계하는 것이 정상적인 업무 처리이며 직접 민원인을 상담하는 경우는 일반적인 상황이 아닌 것으로 판단된다.

특히, xx본부 국유재산관리팀이 있는 5층 사무실 민원 상담 장소는 [사진 4]와 같이 사무실 입구 쪽에 위치해 있어 보안 직원 및 다른 직원에게도 쉽게 보이며 관련자의 담당 팀장인 ☞☞☞ xx본부 국유재산 관리x팀장 자리에서도 바로 볼 수 있는 위치에 있다.

[사진 4] 관련자 지역본부 내 단독 상담 CCTV 화면(7.8~23)



2025. 7. 8. ~7. 23. 기간 중 영업일은 단 12일에 불과한데 관련자가 주말에 민원인을 사무실로 데리고 온 2건(2명)을 제외하더라도 12영업일 동안 18명의 민원인이 실태조사 직원을 만나기 위해 사무실로 찾아왔으며 관리자는 관련자의 이러한 행위에 대한 어떠한 제재나 별도의 확인이 없었던 것으로 파악되었다.

국유재산의 권리관계에 대한 권한이 없는 실태조사 직원에게 단기간에

많은 민원인이 방문한 것은 관련자가 불특정 다수에 대한 적극적인 투자 홍보 활동³⁾한 것에 기인한 것으로 판단되며, 해당 기간 방문한 민원인 중 최소 3명의 피해자가 확인될 뿐만 아니라 해당 기간 방문자 중에서 추가 피해자가 더 있을 것으로 합리적으로 추정된다.

[표 3] 피해 민원인 사무실 방문시기 및 입금 시기

“기재 생략“

또한, [표 3]과 같이 현재까지 확인된 피해자 17명 상당수가 6월 초·중순 경부터 xx본부 사무실을 방문하였으며 또한 대부분의 입금 시기가 xx본부 방문일과 일치하거나 방문 직후로 확인되어 지역본부 방문이 관련자의 공사 재직을 확인하는 계기가 되어 관련자의 사기행각에 큰 도움이 되었을 것으로 판단된다. 실제로 관련자 개인계좌 입금을 이상하게 생각했으나 xx본부 사무실을 방문하여 관련자의 신분을 확인한 후 계약을 진행하였다는 민원인 진술이⁴⁾ 확인된다.

3) 관련자는 7. 7. 카카오톡 xx지역 부동산 경·공매 오픈채팅방에 본인의 명함을 올리며 국유재산 투자에 대한 설명을 듣고 싶으면 xx본부를 방문하라고 글을 올린 적이 있으며, 6. 11. 이전에 다른 오픈 채팅방의 운영자와 관계를 맺는 등의 정황도 확인됨

4) 민원인 J J J, △△△ 진술 내용

따라서 6월 초중순 경부터는 관련자에게 다수의 민원이 방문했을 것으로 판단되고 실태조사 직원인 관련자가 민원인을 상담하는 것에 대한 관리자의 의심이나 관심이 있었다면 다수의 비위를 예방할 수 있을 것이라고 판단된다.

특히 [사진 5]와 같이 7. 8 ~23.(12 영업일) 동안 xx본부 5층 CCTV의 화면에는 관련자가 민원인과 6건의 특정 서류를 작성하거나 서류를 건네받는 장면을 확인 할 수 있다.

[사진 5] 사무실 내 서류 작성 내역(CCTV캡처화면)(7. 8.~23.)



이 중 2건은 이미 피해자로 확인된 민원인 ▲▲▲와 민원인 ○●○이 각각 대부계약신청서⁵⁾를 작성하고 있는 장면으로 확인된다.

5) 민원인 ▲▲▲는 대부계약신청서라는 용어를 사용하고 있으나 실제 작성한 문서는 확인되지 않아 어떠한 양식의 문서를 작성했는지는 확인되지 않으며 민원인은 해당

2025. 7. 17. 민원인 ▲▲▲가 xx본부 5층을 방문하여 국유재산관련 서류를 작성하고 있는 CCTV 화면에서는 민원인의 신분증을 여자 인턴직원6)이 복사하는 장면이 확인되는데, 민원인 ▲▲▲는 2025. 8. 7. 감사반과의 면담에서 국유재산에 대한 상담도 한국자산관리공사 사무실에서 이루어졌으며 계약서 또한 사무실에 작성하였을 뿐만 아니라 신분증까지 여직원이 복사를 해줬기 때문에 이 계약이 허위일 것이라는 생각을 도저히 할 수 없었다고 진술하였다. 2025. 7. 23. 여자 인턴직원 직원이 신분증을 복사하는 장면은 한 차례 더 확인7)된다.

실태조사 직원이 민원인에게 서류를 받거나 서류를 작성하는 일은 국유재산관리 업무 절차 상 발생할 수 있는 일이 아니며, 이러한 일이 xx본부의 국유재산관리 업무 사무실에서 이루어지고 있었다는 것에 더 큰 문제점이 있다.

사무실 공간은 개방 된 공간으로 다른 직원이 쉽게 볼 수 있는 장소이고 또한 보안직원이 상주하고 있었으며 다른 직원의 이동이 잦은 환경이었다. 뿐만 아니라 인턴직원이 신분증까지 복사를 해주는 상황이었기 때문에 민원인은 정상적인 업무 처리로 쉽게 믿었던 것으로 판단되며 관련자의 개인비위로 치부하기에는 관련자의 행위에 대한 관리자의 관리가 부실했던 측면이 있다고 판단된다.

문서를 작성하여 대부승계계약이 체결되었다고 인지하고 있었음

6) 2025. 5. 29. 입사한 인턴직원 ※※※(여성)으로 확인됨

7) 관련자는 8. 7. 감사반과의 문답에서 7. 23. 인턴직원이 신분증을 대리 복사하는 정황과 함께 특정 문서를 작성한 민원인을 ■■■■■이라고 지칭하였음. 또한 민원인 ■■■■■이 대부신청서를 작성하였으나 대부 의사 철회로 관련자는 해당 문서를 버렸다고 진술하였으나 정확한 사실 관계는 확인되지 않음

xx본부의 국유재산업무 관리자가 관련자의 업무 분장을 넘어서는 잦은 민원인 상담 행위와 민원인과의 문서 작성행위에 대해 의문을 가지고 제재하였다면 상당 부분 비위를 방지하였을 개연성이 크고 또한 관련자의 비위 행위에 xx본부 국유재산업무 관련 사무 공간 등이 적극적으로 사용된 점 등을 기초로 판단 할 때 관리자에게 그 책임을 묻지 않을 수 없다.

다만, CCTV 화면을 통해 관련자의 행위를 분석해 보면 관련자는 본인의 비위행위를 은폐하기 위해 민원인으로부터 먼저 개인 휴대폰으로 연락을 받아 5층 엘리베이터 앞에서 민원인을 기다리고 있다가 민원인과 같이 들어와서 xx본부 내에서 민원인과 머무는 시간을 최소화⁸⁾하고 있으며 민원인과 같이 나가서 별도로 설명⁹⁾을 하는 등의 행위가 확인된다. 또한 국유관련 문서를 들고 올 때도 위성사진 밑에 숨겨서 들고 온 다음 민원인 앞에서 꺼내는 등의 은폐 행위가 확인되어 관련자의 행위에 대한 관리가 쉽지는 않았을 것으로 보이는 부분은 일부 참작할 필요가 있다.

그럼에도 불구하고 확인된 피해자가 17명에 이르고 확인된 피해금액만 약 xxxx만원에 달하며 공사의 이름을 적극적으로 활용하여 불특정 다

8) xx본부 내에 머무는 시간이 확인되지 않는 3건을 제외한 15건의 평균 지역본부 내 민원인 체류시간은 6분을 조금 넘는 시간임

9) 민원인 ▲▲▲의 진술에 따르면 7. 14. 두 번째로 xx본부를 방문하였을 때는 ○○○ ●●의 요청에 따라 인근 카페에서 상담을 받았다고 하였으며, CCTV에서도 관련자가 항공사진을 들고 잠시 민원인과 상담 후 민원인과 함께 밖으로 나가는 장면이 빈번하게 목격됨. 특히, 2025. 7. 22. 피해자 ★★★★★와의 사무실 상담 후(상담 시간 2분)에는 ★★★★★와 같이 나가서 약 1시간 6분(13시 22분~14시 28분) 정도가 경과한 후 사무실에 복귀하였음

수 및 국유 고객을 상대로 한 관련자의 적극적인 기망행위로 이미 공사 국유재산업무의 신뢰도에 큰 타격이 발생하였다. 따라서 관련자의 직근 상급자 뿐 만 아니라 같은 층에 근무하며 xx본부 국유재산 업무를 총괄하는 지역본부 국유부장에게도 그 책임을 묻지 않을 수 없다고 판단된다.

따라서 하급자의 비위행위에 대한 상급자의 관리·감독 의무가 소홀했던 것으로 판단되므로 「인사규정」 제44조 제5호 및 제8호¹⁰⁾의 징계 사유에 해당한다.

[관련자 의견] 직근 상급자인 ♡♡♡ 팀장은 xx본부에서 이러한 일이 발생 한 것에 대해서 죄송하다고 하였으며 사전에 특이한 사항이 확인 되어 제재나 의문을 가졌었다면 피해방지를 하는데 도움이 되었을 거라고 생각한다고 하였다. 또한 ○○○ ●●이 민원인을 상담하거나 서류를 작성하는 것을 비위가 발생하기 전에는 보지 못했으며 이번 일 이후 일부 직원들로부터 ○○○ ●●의 상담 업무가 조금 이상했던 것 같다는 얘기를 들었다고 하였다.

또한 xx본부 국유재산관리업무를 총괄하고 있는 ♣♣♣ 부장은 이러한 일이 발생한 것에 대해서 죄송하게 생각하며 관리자로서의 자책 또한 크다고 하였으며, 평소 직원들을 의심했어야 하는 건 아닌지, 직원들을 믿지만 말고 업무수행 행태에 대하여 좀 더 세밀하게 관찰했어야 하는 건 아닌지, 수시로 직원들 간 이상 행동에 대하여 모니터링 했어야 하

10) 「인사규정」 제44조(징계대상)

5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원
8. 감독자로서 감독을 충분히 하지 못한 직원

는 건 아닌지 등 많은 고민과 후회가 있으며 27년 직장생활동안 지켜왔던 나름대로의 직장관과 동료관이 송두리째 부정당하는 참담한 심정이라고 하였다.

4. 조치할 사항

사장은 ○○○ ●●(●●직)의 민원인을 대상으로 한 사기 행위를 사전에 예방하지 못하고 비위 행위에 대해 관리·감독을 소홀히 하는 등에 대한 책임이 있어 「직무규정」 제5조 제2항, 제3항을 위반한 ♣♣♣ 팀장(x급)과 ♣♣♣ 부장(x급)에 대하여 「인사규정」 제52조에 따라 징계 처분하시기 바랍니다. (징계)